

0031458-91.2017.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

Processo Digital 0031458-91.2017.8.26.0405 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0031458-91.2017.8.26.0405

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Ferreira Barbara

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

EDUARDO FERREIRA BARBARA foi denunciado como incurso no art. 157, § 2.º, inc. II, e § 2.º-A, inc. I, do Código Penal (a rigor, nos termos do art. 157, § 2.º, incs. I e II, do CP - data dos fatos) porque, supostamente, em 28 de setembro de 2017, por volta de 09h30, agindo em concurso e unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas reservadas A e B, carga de mercadorias avaliada em R\$ 13.457,07 pertencente às empresas Belcorp, Boticário e Dias Entregadora Ltda..

Consta que apurado que as vítimas estavam realizando entregas de produtos da empresa Boticário quando foram abordadas por Eduardo e outro que, mediante grave ameaça, exibindo arma de fogo, anunciaram assalto.

Os agentes obrigaram as vítimas a entrarem no veículo da empresa e o conduziram a local ignorado.

No ponto de destino, um outro agente esperava os primeiros utilizando veículo prata, placas ignoradas.

As vítimas foram obrigadas ao desembarque e houve o transbordo das mercadorias para

o referido carro prata, com fuga dos roubadores.

No mesmo dia, as vítimas compareceram ao 8.º D.P. de Osasco, onde reconheceram fotograficamente e sem sombra de dúvidas Eduardo como um dos agentes.

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2018 (fls. 81/82).

O réu foi citado (fl. 113) e apresentou resposta (fl. 123).

Em audiência, ouviram-se as vítimas e o acusado (fls. 183/187).

Memoriais às fls. 191/194 (Ministério Público, por procedência) e 198/206 (Defesa, por invalidade de reconhecimento e improcedência, e, subsidiariamente, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e brandura).

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado, sem vícios. Profiro sentença por vinculada.

Inicial apta, permitindo à Defesa formular resposta adequada à acusação. Apenas se consigna que o emprego de arma era previsto no inc. I do § 2.º do art. 157 do Código Penal.

Justa causa, prova de materialidade e indícios de autoria, presente, não se vendo hipótese de absolvição sumária.

Audiência virtual em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos do acusado.

Quanto aos reconhecimentos extrajudiciais, nenhum reparo a fazer, sem invalidade a reconhecer.

Segundo consta de fls. 10 e 11, após colheita de descrições, foram apresentadas várias fotografias às vítimas, e elas reconheceram o indivíduo retratado à fl. 12, o acusado.

Inviabilizar a apuração de autoria com a vedação ao reconhecimento fotográfico seria, em nosso ver, inadmissível.

Afastar-se a realização do reconhecimento fotográfico significaria impor à Polícia a obrigação de ter, prontamente, o suspeito, para apresentação entre outros, o que não é viável.

E, mais, ainda houvesse vício no reconhecimento extrajudicial fotográfico, o que se admite por amor ao argumento, estaria afastado com o hígido reconhecimento extrajudicial, com três pessoas não distantes em características, não se podendo admitir contaminação do ato judicial (e nem o extrajudicial foi contaminado, como já se demonstrou).

Não há mais preliminares. Improcedência e exclusão de causa de aumento são mérito.

A ação procede.

Materialidade e autoria, nos termos da denúncia, ficaram demonstradas com o registro da ocorrência (fls. 04/07) e com a prova oral.

A vítima reservada B disse ao Juízo (registro audiovisual) que estava realizando entrega com a vítima reservada A e foi abordada por dois indivíduos, um de pele clara e outro de pele escura. Abandonou o celular no imóvel onde fazia a entrega, dizendo ao interlocutor que buscaria depois. O agente de pele clara, bastante jovem, entrou no carro com arma; o de pele escura, com olhos diferentes, um menor que o outro, magro, também armado, ficou de fora e seguiu em outro veículo; as vítimas foram levadas ao Bairro (do) Conjunto Vitória. Foi feito o transbordo da carga. Voltou para buscar o celular na casa da entrega, apareceu viatura, os Policiais mostraram foto no celular e na época conseguiu distinguir a pessoa do rapaz de pele escura. Foi para a Delegacia, fez reconhecimento a partir de álbum, e foi elaborado o Boletim de Ocorrência. Não teve retorno de recuperação da mercadoria. Não sabe se o rapaz acusado foi preso em flagrante. Não fez reconhecimento pessoal. Reconhecimento judicial do número 2, o réu, mas sem certeza – os outros dois apresentados, não poderiam ser, por mais robustos. Foi severamente intimidada por ocasião do assalto a não proceder a reconhecimento.

A vítima reservada A afirmou ao Juízo (registro audiovisual) basicamente o mesmo, afirmando que o transbordo foi procedido com atuação dos dois primeiros indivíduos mais um. Queriam inclusive cortar o carro para tirar a carga toda. Foi vigiado pelo indivíduo de pele mais clara, armado, sendo a esposa subjugada pelo indivíduo mais moreno. Não houve prisão em flagrante. Reconheceu o agente moreno por foto do celular do Policial e por álbum de fotos na Delegacia. Não fez reconhecimento

pessoal. O Policial disse que o irmão do apresentado estava envolvido na criminalidade e que o indivíduo de foto no celular do Policial também estava na criminalidade, sendo procurado. Reconhecimento judicial: o que mais parece é o número 1; 99% de certeza que é o número 1; o réu - os outros dois apresentados têm pele mais clara.

Tendo negado o delito na fase extrajudicial (fls. 56/57), o acusado disse ao Juízo (registro audiovisual) que não cometeu o crime: não foi intimado para comparecer em Delegacia, apesar de endereço fixo, não sendo reconhecido pessoalmente; o 8.º D.P. o colocou em outros processos - num deles, na 4.ª Vara Criminal, foi absolvido; os Policiais invadiram sua casa atrás do irmão do declarante, foragido, e o incriminaram; quanto aos crimes que cometeu, foi réu confesso.

Ora, do coletado em contraditório judicial, em cotejo com os elementos de informação da fase inquisitorial, não há dúvida da prática dos fatos descritos na denúncia pelo acusado.

As vítimas referiram com minúcias a prática do roubo, afirmando que foi(ram) empregada(s) arma(s), e que havia mais de um agente. Além disso, ambas reconheceram o réu, embora não referissem 100% de certeza, o que é natural em vista do tempo decorrido (mais de 4 anos a partir dos fatos).

Demonstrou-se que houve a prática, por múltiplos agentes, de grave ameaça com emprego de arma(s) de fogo contra as vítimas, subtraindo-se bens das empresas. O crime se consumou, no desapossamento dos itens. Desnecessária a posse mansa e pacífica, e ela se configurou, ausente, notícia de recuperação.

As causas de aumentos estão bem delineadas, bastante comprovadas.

O acusado atuou enlaçado e com divisão de tarefas no cometimento do roubo com outros indivíduos.

As vítimas referiram o uso de arma(s), e a apreensão do(s) artefato(s) é prescindível - a Jurisprudência, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é tranquila quanto à desnecessidade de apreensão e perícia do armamento, quando seu uso seja afirmado pelo ofendido -. Veja-se o que decidiu o C. STJ ao julgar o AgRg no REsp 1916225/RJ, Agravo Regimental no Recurso Especial, 2021/0010307-5, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Órgão Julgador T5 - Quinta Turma, Data do Julgamento 15/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 21/06/2021:

"Ementa

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.

PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.

REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a reavaliação jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer".

Vale lembrar, no que toca à autoria, que eventual apresentação de fotografia em

celular de Policial não desnatura que, em sede extrajudicial, após descreverem os agentes, as vítimas compulsaram álbum(ns), viram multiplicidade de fotos e, dentre elas, apontaram uma, identificando o retratado, fl. 12.

Os hígidos reconhecimentos extrajudiciais de fls. 10 e 11 foram corroborados decorridos mais de 4 anos, em clara demonstração de identificação efetiva do acusado.

Tanto foram sinceras, as vítimas, que, pelo tempo decorrido, disseram não poder afirmar autoria com 100% de certeza, esclarecendo as diferenças dos outros apresentados.

Mas o réu foi identificado.

E a diferença de olhos é discreta, mas não excluída, sendo que as feições são as mesmas.

Não há como se cogitar que fosse o irmão do réu o agente, sendo o acusado reconhecido injustamente.

Não há mínimos elementos sobre a aparência de tal irmão, e que seja tal que tenha o rosto praticamente igual ao do acusado.

Em resumo, bem provado o que consta da denúncia, e ausente excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a ação procede, como proposta.

À dosimetria.

Primeiro, veja-se a matrícula SAP de fl. 166, coincidente com a de fl. 83.

Reincidência (autos 0050460-57.2011.8.26.0405, fl. 178) é matéria de segunda fase.

Maus antecedentes (fato anterior, condenação definitiva posterior - autos 0023467-64.2017.8.26.0405, fl. 177) são matéria de primeira. Fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuante, e a agravante da reincidência, conforme acima, leva à exasperação das penas a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, veja-se que à época o tratamento da arma de fogo era mais benéfico do que após Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018.

Presentes, duas causas de aumento, com grande importância tanto do número de agentes (as vítimas foram subjugadas por múltiplos criminosos, não podendo de forma alguma se rebelar), como do emprego de arma(s) (não houvesse, as vítimas teriam chance de reação diversa, sem risco de morte), majoro as penas de 3/8 (três oitavos), fração clássica em Jurisprudência, indo, as reprimendas, a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Não se ignoram entendimentos no sentido de aplicação de uma só causa de aumento, servindo, outra(s), em outra(s) fase(s) da dosimetria; de impossibilidade de critério puramente matemático, sem justificativa, para o aumento; e daí por diante. O que se afirma, aqui, é que ambas as causas de aumento devem ser consideradas, não se admitindo a majoração mínima, e que, nessa medida, a exasperação de 3/8 é proporcional e justa, sendo que, na época, a arma de fogo não tinha aumento diferenciado.

O regime inicial reclusivo, por reincidência, maus antecedentes e grave ameaça com arma(s) de fogo, é o fechado. Outro, mesmo o intermediário, seria inócuo na tentativa de conscientização, na ausência de emenda de comportamento pelo acusado.

Considerados, o tempo de reprimenda corporal, a audácia no delito, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, e; porque houve grave ameaça e insuficientes, as benesses; incabíveis, substituição da pena corporal e sursis.

Face ao disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, registro que não houve prisão cautelar nestes autos.

Cada dia-multa é no mínimo legal, não provada, maior fortuna do réu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO EDUARDO FERREIRA BARBARA como incurso no art. 157, § 2.º, inc. I (atualmente, § 2.º-A, inc. I) e inc. II do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, de 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Deixo de fixar indenização nesta sede, eis que aqui não estimada e debatida a contento. Neste sentido: "... A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a

indicação de valor e instrução probatória específica..." (C. STJ, AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/06/2020) (negritos nossos).

Defiro recurso em liberdade para estes autos, eis que assim o réu respondeu neste feito.

Custas ex lege, observada, gratuidade (Defensoria Pública).

P.I.C..

Osasco, 17 de maio de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA